

Nr. 155 Rundschreiben des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 6. Juli 1938

R 43 II/1516a, Bl. 10 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

An die Herren Reichsminister.

[Weiterbehandlung der Kabinettsvorlage eines Deutschen Strafgesetzbuchs]

Die mit meinem Schreiben vom 3. Juli² d. J. – Rk. 11425 B – in Aussicht genommenen Kabinettsitzungen zur weiteren Beratung und Verabschiedung des Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuches haben mit Rücksicht auf die dauernde anderweite Inanspruchnahme des Führers und Reichskanzlers nicht stattfinden können. Die Verabschiedung des Entwurfs ist jedoch dringlich. Die Lücken und Mängel des geltenden Strafrechts machen sich immer stärker fühlbar. Auch ist das Bedürfnis nach Rechtseinheit im Altreich und in Österreich gerade auf dem Gebiete des Strafrechts unabweisbar. Endlich ist aus militärischen Gründen die baldige Inkraftsetzung des Entwurfs des Wehrmachtsstrafgesetzbuchs, der die Verabschiedung des Entwurfs des allgemeinen Strafgesetzbuches voraussetzt, dringend geboten. Der Führer und Reichskanzler hat mich daher, um die Verabschiedung des Entwurfs zu beschleunigen, auf Vorschlag des Reichsministers der Justiz beauftragt, folgendes Verfahren einzuschlagen:

1. Die §§ 1–214 des Entwurfs sind in den bisherigen Kabinettsitzungen bereits erledigt worden³. Unerledigt geblieben sind aus diesen Abschnitten nur die von dem Herrn Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten mit Schreiben vom 2. Dezember 1937 – H.B. 88/37 g, Rk. 361 B g – zu der Sitzung vom 9. Dezember 1937 vorgelegten Anträge⁴, über die eine Entscheidung noch zu treffen sein wird. Ich bitte zunächst den Herrn Reichsminister der Justiz und den Herrn Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten, diese Anträge zu erörtern.

¹ Gekürzte und inhaltl. leicht veränderte Übernahme eines Entwurfs, den MD E. Schäfer/RJuM am 30. 6. 1938 an MD Kritzinger gesandt hatte; R 43 II/1516a, Bl. 5 f.; R3001/20855, Bl. 262–264. Die Endfassung konzipierte LGR Rabe am 4. 7. nach einer Rücksprache, die er und RKabR Killy am 2. 7. mit MR Rietzsch gehabt hatten, und Lammers zeichnete sie unmittelbar nach Vortrag am 6. 7. (Anhang, FV 369*) ab; R 43 II/1516a, Bl. 7 f. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 806 f. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 106.

² Richtig: 3. Juni; s. Dok. Nr. 106 Anm. 6.

³ Die §§ 1–88 in der Sitzung des Reichskabinetts vom 9. 3. 1937 (ARH IV, Nr. 52 P. 1), §§ 89–132 am 11. 5. (ARH IV, Nr. 83 P. 1), §§ 133–178 am 22. 6. (ARH IV, Nr. 106 P. 1) und §§ 179–214 am 9. 12. 1937 (ARH IV, Nr. 186 P. 4).

⁴ RKiM an RMRk, 2. 12. 1937, geheim; Abschrift in R 3001/20855, Bl. 353–356. Kerl beantragte damit die Einfügung eines neuen § 108a *Landesverräterische Greuelhetze*, eines § 108b *Landesverräterische Hetze* und die Neufassung des § 126 *Gefährdung des Vertrauens zur Volksführung* (hierzu Dok. Nr. 208 Anm. 12), welche die Verbreitung von dem Ansehen der Staatsführung und ihrem Rückhalt im Volk abträglichen Nachrichten (zutreffenden wie unwahren) im Ausland mit Zuchthaus bzw. Gefängnis belegten. Ferner wünschte er § 15 *Vorsatz* dahin zu ergänzen, daß vorsätzl. Handeln sowohl bei demjenigen vorliege, der „sich der Verwerflichkeit seines Tuns bewußt ist“, wie auch dann zu unterstellen sei, wenn dieses subjektive Bewußtsein aufgr. einer „Einstellung [...], die mit dem gesunden Volksempfinden unvereinbar ist“, fehle. Aus der Begründung: „Bestimmte konfessionell sehr stark gebundene Kreise haben jedes Gefühl dafür verloren, daß sie sich als Deutsche bei der Erörterung und Mitteilung von vertraulich zu behandelnden Tatsachen innerpolitischer oder kirchenpolitischer Art Ausländern gegenüber zurückhalten müssen, eben weil diese Ausländer überhaupt keinen Anspruch auf Unterrichtung über innerdeutsche Auseinandersetzungen usw. haben.“ So gelangten etwa Kanzelabkündigungen in die Auslandspresse, „in der zwar nicht Bewegung oder Staat angegriffen, aber doch der falsche Eindruck erweckt wird, als werde in Deutschland das Christentum systematisch verfolgt“. Vgl. bereits ARH IV, Nr. 21 P. 6.

2. Die Zustimmung der Herren Reichsminister zu den §§ 215–483 des Entwurfs in der Fassung der Anlage zu dem Schreiben des Herrn Reichsministers der Justiz vom 7. Juni 1938⁵ werde ich insoweit annehmen, als nicht Abänderungsvorschläge bis zum 31. August 1938 bei mir eingehen⁶.

Dr. Lammers

⁵ S. Dok. Nr. 106 Anm. 6.

⁶ Auf mehrfachen Wunsch verlängerte der RMRk am 8. 9. diese Frist bis 30. 9. 1938: R 43 II/ 1516a, Bl. 32. Substantielle Änderungswünsche gingen insbes. ein vom RMVP (vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 378, 380–382, 395; I 6, S. 36), RIM und RKiM, sie bezogen sich auf eine Vielzahl von Bestimmungen (der RMVP wünschte mehrere Strafverschärfungen, der RIM höhere Strafen gegen Homosexuelle und einen verminderten Schutz der Religion, desgleichen der RKiM; vgl. Dok. Nr. 209 Anm. 9), stellten aber das Gesetzeswerk selbst nicht in Frage; R 43 II/1516a, Bl. 11–38; R 3001/20856; Bl. 119–126, 146–159. Anders dagegen die grundsätzl. Widersprüche seitens des RM Frank und des StdF: Dok. Nrr. 208, 209.

Zitierhinweis

Nr. 155 Rundschreiben des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 6. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d155>